

utriusque electionis iuribus et electorum meritis inquirentes, electionem quam invenirent de persona idonea canonice celebratam, auctoritate apostolica confirmarent. Si vero neutram canonicam invenirent, utraque electione cassata de persona idonea facerent eidem ecclesiae providere. Qui, partes ad suam praesentiam convocantes, ac de causa solemniter cognoscentes, tam super eligentium facto, quam contra personas testes plurimos receperunt, et, quum usque ad publicationem testium processissent, . . . procurator dicti P. capellani, ad sedem apostolicam provocavit. Iudices vero pro eo, quod alter eorum abbas scilicet Cluniacensis, maioribus erat negotiis occupatus, nec causae cognitioni poterat interesse, appellationi huiusmodi de prudentium virorum consilio detulerunt, partibus iniungentes, ut cum receptis attestationibus ad nostram praesentiam festinarent, super ipsa causa definitivam a nobis sententiam recepturam. Actis itaque iudicii ab utraque parte receptis, quidam ex canonicis supradictis procuratorem constituerunt V. concanonicum suum in praesentia episcopi memorati, sicut in eiusdem episcopi literis perspeximus contineri. Verum, eodem V. in itinere constituto ad sedem apostolicam veniendi, quum interim dictus archiepiscopus Senonensis visitandi gratia Nivernensem diocesim peragraret, ad ipsum supradictae ecclesiae nuncii accesserunt; insinuantes eidem, quod omnes canonici in P. capellanum ipsius, praeter paucos, qui, licet non contradicerent, non tamen consentiebant expresse, contulerant vota sua, ipsum archiepiscopum deprecantes, ut ad locum quam citius properaret ecclesiae provisorius. Ad quem quum propter eorum instantiam accessisset, universi, qui prius consensum suum exprimere recusabant, praeter solum Vitalem, qui absens erat, ad aliorum concordiam redeuntes, in supradictum capellatum voluntarie consenserunt, de dissensu praeterito veniam postulantes. Sicque factum est, quod ad postulationem omnium in festo Apostolorum Petri et Pauli apud maiorem ecclesiam Trecensem idem P. a metropolitano iam dicto munus benedictionis accepit, ac postmodum in ecclesiam S. Martini cum omnium tripudio et gaudio generali solemniter introductus, et a dilecto filio . . . decano Trecensi, sicut moris est, installatus in eiusdem ecclesiae capitulo professiones recepit publice singulorum. Dictus autem Vitalis, ad nostram praesentiam veniens, acta nobis iudicium praesentavit, sollicite postulans, ut eum dignaremur quam citius expedire. Ipso vero aliquamdiu expectante, dicti P. capellani procurator interim supervenit. Quibus in nostra praesentia constitutis, procurator iam dictus humiliter petiit, quatenus dignaremur quod de dicto capellano per archiepiscopum factum fuerat approbare, ac saepedictum V. utpote excommunicatum in nullo penitus audiremus. Asserebat siquidem, quod idem V. L. quondam abbatem S. Martini usque ad effusionem sanguinis verberavit; Ioannem quoque, eiusdem ecclesiae sacerdotem tam gravibus verberibus flagellavit, quod de ipsius vita omnes eius socii desperabant; quendam etiam presbyterum eiusdem ecclesiae nuper a sede apostolica redeuntem tusionibus tam duris affecit, ut eius facies afflicta videretur nimium et horrenda; propter quos excessus et alios, super quibus a dicto metropolitano citatus et monitus satisfacere noluit, et etiam comparare, excommunicationis sui vinculo innodatus. Ad quod probandum idem procurator tam dicti archiepiscopi Senonensis quam decani Trecensis literas exhibebat. Ad haec fuit pro parte iam dicti Vitalis ex adverso responsio, quod huiusmodi excommunicationis obiectu non debebat aliquatenus impediri. Ipsi siquidem canonici, eum usque ad haec tempora non vitantes, tam in officiis quam in iudicio communionem ipsius nullatenus declinarunt; quin immo, quum in praesentia dicti Cabilonensis episcopi procurator exstitit constitutus, ipsum sine contradictione qualibet admisserunt. Archiepiscopus etiam iudicibus vel confratribus ipsum excommunicationi subiectum minime nunciavit, quare, se admitti debere in iudicio sicut quolibet alium, proponebat, exceptione huiusmodi non obstante. Contra quod procurator ex parte altera replicabat, quod, si quando idem V. cum canonicis suis decimis interfuit, hoc ipsis omnino displicuit; sed ipse, licet inhibitus, se decimis officiis, illis dolentibus, ingerebat, sicut ex literis praedicti decani colligitur manifeste; sed nec in iudicio communicaverunt eidem, quia, licet de numero

illorum fuerit, qui electioni capellani se opposuere praedicti, non tamen est in iudicio facta fides, quod idem V. procurator in illo iudicio fuerit sive testis, vel quod alius ei communicaverint canonici saepelicti. Adiecit etiam, quod nec illud poterat praedictum generare, quod idem V. non fuit tanquam excommunicatus exclusus, quando coram praedicto episcopo constitutus exstitit procurator, quoniam hoc in eorum absentia factum fuit. Adiecit quoque, quod, si archiepiscopus ipsum in illo iudicio non denunciaverit excommunicationi subiectum, quia nec sciebat ipsum in illo iudicio litigare, postquam tamen per literas suo sigillo munitas ipsum excommunicatum denunciaverat, tanquam excommunicatus est ab omnibus evitandus. Quum igitur super hoc coram nobis disceptatum fuisset, quia per literas iudicis ordinarii, quibus standum est, donec probetur contrarium, nobis constiterit³, quod V.⁴ tunc excommunicatus erat, quum procuratoris⁵ officium assumpsit, ipsum tanquam procuratorem non duximus admittendum. [Verum etc. Dat. Lat. IV. Non. Oct. Ao. IX. 1206.]

CAP. VIII.¹

Si rogatus restituere totam hereditatem, eo sine liberis decedente intret monasterium, evanescent fideicommissum, et hereditas applicatur monasterio; nec ad invalidandum ingressum sufficit probare aetate tempore ingressus, si ex adverso geminatus probetur ingressus. II. d. intelligendo, quod substitutio fuit fideicommissaria. Si vero fuit directa, summa sic: substitutio facta filio, eo decedente sine liberis, evanescent per ingressum monasterii. Et tunc adde id, quod est in primo sumario ibi: nec ad invalidandum etc., usque ad finem, et uterque intellectus est verus in se. Dico tamen, quod primus est verior, quod hic fuit substitutio fideicommissaria, licet Dom. Anton. hic dicat, quod fuit compendiosa.

Idem Abbati et Conventui Cassensi².

In praesentia dilecti filii nostri G. sancti Hadriani diaconi cardinalis G. subdiaconi et B.³ mulier soror eius, Verulanenses⁴ fratres⁵ cum vestro syndico constituto⁶ coram ipso fecere proponi, quod, quum quondam A.⁷ frater ipsorum conderet testamentum, M.⁸ filium suum sibi heredem instituit⁹, et praecepit, ut, si absque liberis forte decederet, ad eos¹⁰ G. et B. bona devolverentur ipsius, unde illa, quae de bonis ipsius¹¹ vestrum monasterium detinebat, sibi restitui postulabat, et petebat vos super hoc¹² a sua molestatione compesci¹³. Verum syndicus ipse proposuit ex adverso, quod praedictus M. monasterio vestro¹⁴ obtulit se et sua, unde universa, quae habuerat, erant ad monasterium devoluta, quare universa, quae ipsi¹⁵ de bonis eius invaserant, restitui monasterio vestro petebat, et super ceteris silentium illis imponi. Ad haec¹⁶ autem pars altera replicavit, quod dictus¹⁷ M. oblationis suae tempore fuerat minor annis, sicut per testes legitime comprobavit, et quod voti¹⁸ facti poenitens id, quod fervore infirmitatis fecerat, post convalescentiam revocavit¹⁹. Unde²⁰ tum ex eo, quod Milo infra aetatem legitimam monasterio Casemarii obtulit se et sua, tum quia quod inconsulte fecerat postmodum revocavit, eius oblatio non tenebat. Unde quum sine liberis decessisset, ex testamento patris illius ad ipsos erat eius hereditas devoluta. Verum ad haec²¹ syndicus respondere curavit, quod, licet dictus M. de monasterio ipso de tua licentia, fili abbas, fuisset egressus, eidem²² postmodum, cum aco suo, qui eius erat procurator²³, ad praesentiam tuam, quum Verulas icisses, accedens, se²⁴ et sua²⁵ obtulit humiliter et devote, et, quod nec contra oblationem et donationem suam veniret ulterius, iuramento firmavit²⁶, sicut publicum continet instrumentum. Quare²⁷ quum constet ex his, quod idem M. bis monasterio vestro contulit se et sua, nec ex adverso probetur²⁸, quod utriusque oblationis tempore M. fuerit minor annis, probationem vestram huiusmodi exceptionis probatio non elidit, quum, etsi primae oblationis tempore fuerit minor annis, secundae tamen potuit maior exstissee. Praeterea quum verbum illud „minor annis“ duobus potuerit²⁹ modis intelligi, quum et³⁰ qui minor³¹ est quatuordecim annis, et qui viginti quinque minor fuerit, dici solet minor annis, intentioni vestrae verbum dubium non nocebat, quum infra³² viginti quinque annos³³ teneret

Tit. XIX. Cap. VII. 3) constituit: C Reg. 4) W.: FJK; Wilhelmus: M; Guill.: H; saepedictus V. (W.: Cbc) Cgh; 5) procuratoris: FGIIaCgh.

Cap. VIII. 1) Restitutio ex Comp. III. c. 2. h. t. (2, 11.) 2) Casemarii: FGIIaCgh; Casemarii: I; Casemarii: NCh — ser. ao. 1201. — Potthast no. 1547. 3) D.: Cb et sic deinceps 4) Reculanenses: Cb; Ventulanenses: Ce 5) cives: C 6) constituit: Cb; constituit coram episcopo: Cgh 7) Amatus: C 8) Milonem: C per totum 9) in her. substituit: Cb 10) eosdem: C 11) ipsa: MN 12) syndicum vestrum: C pr. Cg (et pet. . . comp.: deest) 13) compelli: Cbc 14) Casemarii: C (cf. not. 2.) 15) dicti G. et B. (D.: Cb): C 16) hoc: FGIIaCgh 17) praedictus: C 18) voti: deest: Codd. coll. o. C 19) curavit penitus revocare: B 20) Verum: Cb 21) hoc: Cb 22) eid.: add. a Raym. 23) curatur: Cbc 24) se monasterio humiliter obtulit et devotus et universa bona sua tibi monasterio nomine tradidit (contulit: Ca; deest: Cg) inter vivos (add.: vel inter vos existentes: Cb) et quod: C 25) et sua: deest: FGIIaCgh 26) affirmavit: Ca; deest: Cg 27) Unde: Cb; Unde (add.: quum: Cb) constat ex his: Creg 28) probatur: Bbc; probatur: Bgh 29) possit: Cb 30) ut videlicet: C 31) qui minor XIV. et qui XXV. annis fuerit (minor fuit: Cn) Cbc 32) intra: Cont. Böhm. 33) XXV. annum: FGIIaCgh.

donatio praesertim iuramento firmata. Sed etsi teneret quod factum fuerat a dicto A.³⁴, qui tamen³⁵ intelligendum³⁶ non erat sine herede decedere qui monasterium sibi heredem instituit³⁷, hoc monasterio non nocebat. † Quumque cardinalis praedictus ea, quae coram ipso proposita fuerant, in nostra et fratrum nostrorum audientia retulisset, nos ad consilium dilectum filium³⁸ H. sancti Eustachii diaconum cardinalem duximus deputandum³⁹. Idem igitur Dilectus filius H.⁴⁰ sancti Eustachii cardinalis causae meritis plenius intellectis attendens, quod syndicus vester intentionem suam plene fundasset, et quod nihil fuisset ex adverso sufficienter probatum, quum, etsi ostensum esset per testes, quod M. suae oblationis tempore fuerit minor annis, utrum tamen primae vel secundae oblationis tempore⁴¹ minor fuerit, et quot annis minor, non fuisset expressum, de mandato nostro sententiam protulit, et praedictis G. et B. silentium imponens⁴² super his, quae a monasterio postulabant, eos ad restitutionem illorum, quae de bonis praedicti M. propria temeritate invaserant⁴³, condemnavit. Nos igitur sententiam ipsam auctoritate apostolica confirmamus.

CAP. IX.¹

Si actor et reus in interdicto retinendae possessionis probant, obtinet is, qui antiquiorem possessionem probat titulo maxime iustificatum, vel meliores probationes respectu possessionis adduxit. H. d. notabiliter, et probatur satis summarium in versio. ex praemissis, ponderato versio. „maxime.“

Idem².

Licet causam, quae vertitur³ inter ecclesiam Ravennatensem⁴ et commune Faventiae⁵ super iurisdictione, honore⁶, ac districtu in villa Luci, sancti P.⁷* et castro Arioli⁸, quod⁹ de iure ad se spectare dicta ecclesia proponebat (Et infra:*) Verum¹⁰, quia utrique parti erat plurimum onerosum, testes producere coram nobis, Placentino episcopo delimus in praecipitis, ut infra tres menses testes appellatione remota reciperet, quos utraque pars tam super principali negotio, quam in personis testium duceret producentes, ita videlicet, ut effrenata multitudo refrenata hinc inde quadragenarium numerum nullatenus excedere pateretur. (Et infra:*) Sicque postmodum utriusque partis procuratores cum attestationibus consignatis ad nostram praesentiam redierunt. Porro attestationibus solenniter publicatis, syndicus Faventinorum proposuit, se velle in personas testium ex parte altera producitur quaedam obicere ac probare, oeconomio ecclesiae¹¹ asserente, id fieri non debere. Super quo quum fuisset hinc inde aliquandiu altercatum, tandem interloquendo decrevimus, ipsum super hoc nullatenus audiendum, quum infra¹² trium mensium spatium in nostris literis comprehensum testes huiusmodi producere non curaverit¹³, infra¹⁴ quem terminum pars utraque testes inducere potuit tam in personas¹⁵ testium, quam super negotio principali. Post hoc¹⁶* idem syndicus obiecit in testes praedictos, quod corrupti falsa¹⁷ dixissent, et ad querelam falsi probandam concedi sibi petit facultatem. Unde quia talis exceptio non solum ante, sed etiam post sententiam potest opponi secundum legitimas sanctiones, licet nonnulli crederent, Faventinorum partem exceptionem huiusmodi per excogitatum malitiam ad impediendum processum negotii obicisse, quia tamen¹⁸ nolimus a iuris tramite declinare, dilectis filiis magistris G. et T.¹⁹ Bononiae commorantibus per scripta nostra praecipimus²⁰*, ut partibus convocatis testes, quos super hac exceptione procurator Faventinorum duceret producentes infra mensem, recipere et²¹ examinare curarent, de singulis circumstantiis subtiliter inquirentes, et depositiones eorum fideliter redigentes in scriptis, indulto extunc altero mense²² procuratori ecclesiae supradictae, infra²³ quem, si vellet, ad

reprobationem²⁴ testium illorum produceret testes coram eis, † et eorum dicta fideliter conscribentes XX. dierum terminum²⁵ utrique parti praefigerent, infra quem cum attestationibus ipsis nostro se conspectui praesentarent sententiam recepturam. Partibus itaque comparantibus iterum coram nobis, et huiusmodi attestationibus publicatis, audivimus quaecumque proponere voluerunt. Quamquam autem pars Faventinorum testes multos produxerit²⁶ super negotio principali, ad probandum, quod homines praedictorum locorum a longis retro temporibus exhibuerunt eis servitia in bannis, et placitis, fossatis et²⁷ collectis et cavalcatis, et quibusdam aliis pertinentibus ad districtum, vix tamen ex illis sex tantummodo remanserunt concordantes²⁸*, quum alii multi sibi in serie sui testimonii contradicant, et quidam alii sint²⁹ in dicto sui testimonii singulares. Ad reprobandum vero quosdam testium ecclesiae Ravennatensis³⁰ etsi ex parte Faventinorum quidam sint testes inducti, plures tamen³¹ illorum reprobantur, quia sibi invicem evidenter contradicunt. Quidam³² vero alii pauci numero quamvis non reprobentur expresse, usque adeo tamen³³ malae famae sunt et levis opinionis, sicut per attestationes exhibitas est probatum, quod eorum dictis nulla vel modica est fides adhibenda³⁴. Idem quoque testes Faventinorum generaliter repelluntur, quia non probant illud, ad quod probandum³⁵ eorum³⁶ syndicus se adstrinxit³⁷, videlicet, quod corrupti falsa dixissent, quoniam, etsi de corruptione videantur aliquid dicere³⁸, de falsitate tamen³⁹* penitus nihil dicunt, † per multos autem ecclesiae Ravennatensis⁴⁰ testes omni exceptione maiores probatum est⁴¹ manifeste, ecclesiam Ravennatensem⁴² villam Luci, S. Potiti⁴³ et castrum Aureoli⁴⁴ a longissimo tempore possedissee cum omni honore, districtu et iurisdictione, nominatim expressis universis articulis experimentibus iurisdictionem, honorem atque districtum. Ex praemissis igitur satis⁴⁵ evidenter apparet, quod ecclesia Ravennatensis⁴⁶ per testes numero⁴⁷ plures, quibus potius lux veritatis assistit, qui etiam aptiora negotio et vero proximiora in suis testimoniis expresserunt, sufficienter ostendit, quod a LX.⁴⁸ annis et citra cum omni iurisdictione, honore atque districtu loca supra dicta possedit. Per quod patet, quod, si⁴⁹ commune Faventiae a L. annis et⁵⁰ citra, sicut videntur testes eorum deponere, aliqua servitia in locis perceperunt⁵¹* supra dictis, illa proculdubio sine iusto titulo percipere inceperunt, quum duo insimul⁵² eandem rem et eodem modo in solidum possidere⁵³ non possint⁵⁴, maxime quum iidem Faventini iustum possessionis titulum non ostendant, et ex privilegiis imperatorum et Romanorum Pontificum ecclesiae Ravennatensis⁵⁵ concessis evidenter colligatur, possessionem ipsius ecclesiae in praedictis locis iustam fuisse. Quum ergo constet Faventinos ab eo tempore, quo se possedissee probare contendunt, minus iuste ac sine titulo aliqua in praedictis locis temeritate propria occupasse, ac processu temporis per violentiam extorsisse, sicut per multos testes ecclesiae Ravennatensis⁵⁶ manifeste probatur, et oeconomus eiusdem ecclesiae petierit⁵⁷ coram nobis, a vi turbativa seu inquietativa super praemissis commune Faventiae prohiberi, nos recognoscentes⁵⁸* in hoc casu, non sic locum esse interdicto Uti possidetis⁵⁹, ut dicere debeamus; Uti possidetis, ita possideatis, quum probationes ecclesiae longe sint potiores, et ideo sit in⁶⁰ interdicto superior, de fratribus nostrorum consilio commune Faventinum sibi⁶¹ condemnamus, super iurisdictione, et⁶²* honore, atque districtu et aliis ad hoc⁶³ generaliter pertinentibus in locis praedictis, quoad possessorium iudicium, quo⁶⁴ tantummodo actum est, perpetuum silentium imponentes, et prohibentes⁶⁵ eidem, ut neque per se, neque per alios super his praesumat Ravennatensem⁶⁶ ecclesiam aut habitatores praedictorum locorum aliquatenus molestare.

Tit. XIX. Cap. VIII. 34) ab Amato: C 35) tam.: deest: Ch 36) intelligendum: C 37) instituerat in her.: C 38) add.: nostrum: Ch; fil. B.: Cc 39) disponendum: Ch 40) Dil. fil. H.: add. a Rayn. 41) temp.: deest: Ch 42) imposuit... et eos: C 43) invaserat: Ed Rom. op. m. ed. Cap. IX. 1) Restitutum ex Comp. III. c. 1. h. l. (2, 11.) 2) Ariminensi ep.: Cuchy: Ravennati ep.: Ch; epistola tisdem fere verbis concepta (archiep. Raccanti, dat. Viterbii Kal. Sept. ao. X.) extat ap. Bal. X, 116.; altera ad eandem causam spectans, exhibetur in c. 37. de test. (2, 22.); — scr. ao. 1207. — Potthust no. 3170. 3) vert.: deest: LaNG 4) Ravennatem: HIK 5) Faventinum: FGHK 6) add.: hominio: Ch, Böhm. ex Contio 7) Petri: FV Reg. l. c.; Potiti: Cc; Ponti: Ch; Pontifici: Cc; Potiti: Cgh; — cf. c. 37. cit. de test. 8) Aureoli: Cc; Reg.: Aureoli: Cc; cf. c. 37. 9) quae: FGHKLMNC 10) Ceterum: Ch 11) add.: vestrae: Ch 12) et infra: Ch; intra: Cont. Böhm. 13) curasset: M; curaret: Lb; euralet: Cabb 14) intra: Cont. Böhm. 15) personis: Ccc 16) haec: GLMNCbgh 17) falso: Cont. Böhm. 18) vero: Ch 19) C. et G.: C Reg. l. c. 20) praecipimus: GKNYgh

21) ac: GHK 22) mense termino: Ch 23) ita: Ch; intra: Cont. Böhm. 24) tert.: deest: GHKLa 25) spatium... quod: Ch 26) produxit: Ch 27) et: deest: Ch Richt. 28) conc.: deest: FGHK 29) sunt: MCh; fuerint: Ch 30) tuac: Ch 31) potius: Cuchy; penitus: Ch 32) Quia: Ccc 33) quum: Ch 34) habenda: FHLN 35) prob.: add. a Rayn. 36) eorumdem: C 37) astrinxerit: Ch 38) dixisse: Ch 39) tam.: extat: FG 40) tuac: Ch 41) esset: Cc; esse constat: Ch 42) tuam: Ch 43) Ponti: Cabb 44) Arioli: Cc; Aureoli: Ch 45) sat.: deest: Richt. 46) tua: Ch 47) nunc: Cag; non: Ch; quam: Cc; deest: Ch 48) XL.: Cabb 49) pat. etsi: Cabb 50) et: deest: Cg Richt. 51) perceperint: Codd. coll. o. C 52) simul: GK 53) possideri: Ch 54) possunt: LbCub 55) tuac: Ch 56) tuac: Ch 57) petierat: PKN; tuac petiit: Ch 58) cognoscentes: FGHKbCabb; attendentes: M 59) uti poss.: deest: Cagh 60) in: deest: Cabb 61) eidem: C 62) et: deest: FGHKLMNC 63) haec: Cch 64) super quo: GLa; quod: Ch 65) inhiabentes: Ch 66) tuam: Ch

CAP. X.¹

Si qui nomen aliquem filium, et ita communiter reputatur, non creditur postea alteri eorum iuranti contrarium.

Idem².

Per tuas nobis literas intimasti, quod, quum T. Tiburtinus³ civis quandam per septennium habuerit concubinam, nec prolem suscepit interim ex eadem, ac ipsa postmodum divertens ab eo⁴, ad ipsum non post multum tempus⁵ rediisset, filium, quem⁶ reversa in domum ipsius peperit, ex eo se asseruit suscepisse. † Qui, licet a principio dixerit, illum nequaquam filium suum esse, quum mulier illa per septennium eidem cohabitans ex eo minime concepisset, mulieris tandem et aliorum devictus instantia eum⁷ suum filium recognovit, Rainaldum eum nomine appellando. Quum autem idem R. ad virilem pervenisset⁸ aetatem, ac⁹ domum Saturnellae sororis ipsius T. frequentaret, quae ipsum nepotem suum publice nominabat, et Sophiam ipsius Saturnellae filiam, cum qua quotidianam conversationem habuerat¹⁰, arravit et carnaliter cognovit eandem. Quod quum pervenisset ad notitiam Saturnellae, acriter increpavit utrumque, et apud se filiam retinens, supradictum R. removit a domo. Quum autem mater ipsius Rainaldi accepisset, quod pater¹¹ eiusdem Sophiae eidem R. graviter minabatur, in civitatis platea iuravit publice coram multis, quod Rainaldus supradictam Sophiam propinquitatis linea minime contingeret, affirmans sub virtute praestiti iuramenti, se de alio quam de supradicto T. antefatum¹² suscepisse Rainaldum. Quia¹³ vero mulier illa de dicto T. suscepisse R., de quo agitur, primitus constanter asseruit, et idem T. praefatae mulieris praecipue devictus instantia ipsum suum filium publice recognovit, et¹⁴ filius eius¹⁵ nominatus communiter fuit¹⁶ et habitus ab ambobus, eiusdem mulieris postmodum iuramento¹⁷ in contrarium praestito non est standum, quum nimis indignum sit iuxta legitimas sanctiones, ut, quod sua quisque voce dilucide protestatus est¹⁸, id¹⁹ in eundem casum proprio valeat testimonio infirmare. Unde apparet per consequens²⁰, quod praedictus R. memoratam Sophiam neptem memorati T.²¹, cuius prima facie praesumitur consobrinus, non potest habere aliquatenus in uxorem. [Dat. Lat. V. Kal. Dec. Pont. nostr. Ao. XIII. 1210.]

CAP. XI.¹

Iudex debet habere notarium vel duos viros idoneos, qui scribant acta iudicii; alias, si quid difficultatis emerit, per superiorem punietur, nec creditur ei super processu, nisi in quantum per acta vel alias per legitima documenta constabit.

Idem in concilio generali.

Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, quum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio, ne falsitas veritati praeiudicet, aut iniquitas praevaleat aequitati, statuimus, ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario² iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant³, videlicet citationes et dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes⁴ et confessiones, testium depositiones et instrumentorum productiones, interlocutiones et appellationes, renunciationes, conclusiones⁵, et cetera, quae occurrerint⁶, competenti ordine conscribenda⁷, loca designando⁸, tempora⁹ et personas. Et omnia sic conscripta partibus tribuantur ita, quod originalia penes scriptores remaneant, ut, si super processu iudicis fuerit suborta contentio¹⁰, per hoc¹¹ possit veritas declarari, quatenus hoc adhibito moderamine sic honestis et discretis

deferatur¹² iudicibus, quod per improvidos et iniquos¹³ innocentium iustitia non laedatur. Iudex autem, qui constitutionem ipsam¹⁴ neglexerit observare, si propter eius negligentiam quid¹⁵ difficultatis emerit, per superiorem iudicem animadversione debita castigetur, nec pro ipsius praesumatur processu, nisi quatenus in causa legitimis constiterit documentis.

CAP. XII.¹

Si probari potest, reum deliquisse, eius probatio, quod non deliquerit, non est admittenda.

Honorius III. Archiepiscopo Londonensi²* et eius Suffraganeis.

Ad nostram noveritis audientiam pervenisse, quod sacerdotes et clerici Daciae legi regni, per quam negativa probatur, contra canones et legitimas sanctiones temere innitentes, a criminibus, quae probari testibus fide dignis possunt legitime contra eos, reputantur insontes, si se³ super his purgare valeant quoquo modo. † Unde contingit⁴, quod quandoque ad purgationem sui similes criminis adducunt, ut eis debeant in similibus opportuno tempore respondere, multaque⁵ crimina committuntur audacius ab eisdem. Volentes igitur, ut haec pestis contraria omni iuri penitus⁶ extirpetur a clero, fraternitati vestrae mandamus [per apostolica scripta praecipiendo], quatenus in huiusmodi⁷ probatione negativae⁸, dum tamen possit affirmativa ex adverso⁹ probari, contra canonicas sanctiones in foro ecclesiastico neminem audiat, sed in purgationibus bonae famae viros duntaxat canonice admittentes eum minus esse idoneum ad purgandum quodlibet crimen sciatis, qui nota infamiae super culpa consimili est respersus. [Dat. Romae V. Kal. Ian. Ao. II. 1218.]

CAP. XIII.¹

Finis dioecesium probantur per libros antiquos, adminicula, testes et famam.

Idem Aurelianensi²* et Lametensi³ Episcopis⁴.

Quum causam, quae inter venerabiles fratres nostros Colubriensem⁵* et Egitanensem⁶* episcopos super suarum limitatione dioecesium vertitur, vobis duximus⁷ committendam, discretioni vestrae mandamus, quatenus, quum ad principale in causa veneritis supra dicta, eos secundum divisiones, quae per libros antiquos vel alio modo melius probabuntur, nec non et⁸ testes, famam et quaecunque alia adminicula, Deum habentes prae oculis, in commissio vobis negotio procedatis.

CAP. XIV.¹

Possunt reprobari matronae, per quas virginitas probatur.

Idem Episcopo² et Archidiacono Senonensibus³.*

Causam matrimonii, quae inter V.⁴ iuvenem et G. puellam Senonensem⁵*, quae se virginem et monacham profitetur, noscitur agitari, † quia non ita instructum misisti, frater episcopo⁶, ut in ea usque ad calculum sententiae diffinitivae procedere libere valeremus, vobis remittimus plenius instruendam; discretioni vestrae Mandamus⁷, quatenus eandem puellam ponatis interim in illo monasterio auctoritate apostolica, quod intravit, ut ibi secure valeat commorari, donec⁸ iudiciali sententia quid agi debeat decernatur, recepturi postmodum, prout iustitia dictaverit, non solum probationes viri, sicut protestatus fuerat, quas inducere voluerit contra mulieres illas, quae ad investigandum signa virginitatis ex parte puellae fuerunt⁹ introductae, verum etiam probationes alias hoc negotium contingentes, quas pars utralibet duxerit pro-

Tit. XIX. Cap. X. 1) Restitutum ex Reg. Bal. XIII. 181.; Comp. IV. c. 2. h. t. (2. 6.) 2) Tiburtino ep.: D Reg. — Potthast no. 4136. 3) Tibertinus: FGHKL 4) eodem: GLaDb 5) temporis: FGHKLND 6) add.: postmodum: D 7) eum: deest: Dbc 8) venisset: D 9) et: D 10) habuerit: Dbc 11) vir: Dbc 12) praefatum: D 13) Quum igitur (ergo: Reg.) nos duxeris (duxerit: Dg) consulendos, an mulieris, assertioni standum sit in hac parte, et an memoratus R. supradictam Sophiam habere valeat in uxorem, insinuatione tibi praesentium respondemus (duximus respondendum: Dbc), quod quum idem R., quem dicta mulier filium dicti S. constanter primitus asseruit, et ipse (ille: Reg.) ipsius praecipue: C Reg. 14) et: deest: Reg. 15) dicti P.: D Reg. 16) fuerit: Da Reg. 17) iurationi... praestitit: Reg. 18) protestatur, id in eodem casu: Dh 19) id: eestut: GK 20) consequens iam: Dabcf; consequentiam: Dgh Reg. 21) nept. mem.: T. add. a Raym.

Cap. XI. 1) c. 38. C. Later. IV. (1215.); Comp. IV. c. 3. h. t. (2. 6.) 2) in extr.: FGLNDab 3) constituent et conscribant: Dabdfg 4) et interr.: FHIKMN 5) et const.: NDfgh 6) occurrunt: Df Conc. 7) conscribendo: Dh 8) et designando locum: Dbc 9) et temp.: D 10) quaestio: Db 11) haec: Conc. Ms. 12) deferatur: Da; referatur: Dg; deferant: Dh

13) et iniq.: deest: Dh 14) istam: GLM Conc. 15) quidquam: G; ali- quid: D Conc.

Cap. XII. 1) Restitutum ex orig. ap. Liljegren S. dipl. Succ. 1, 196.; Comp. V. c. 1. h. t. (2. 11.) 2) leg.: Lundensi; HKEad; Venerabilib. fratrib. Lund. etc.: orig. — Potthast no. 5821. 3) se: deest: MEb 4) contigit: E Richt. 5) ideoque multa: Ed Richt. 6) pen.: deest: Ed 7) lui.: deest: E orig. 8) negative: ib. 9) ex adv.: add. a Raym.

Cap. XIII. 1) Restitutum ex Comp. V. c. 2. h. t. (2. 11.) 2) leg.: Au- rienti: FKLAMNE (Orense) 3) leg.: Lamecensi: Ead (Lamego) 4) add.: in abbate de Palumbario (Pilumbario: Ec) Braear. dioec.: Ead; inser. in Ed.: Idem Morin. ep. et A.; — ser. 1216—27. — Potthast no. 7755. 5) Co- lumbri.: FGEa; Coliber.: H; Colibriens.: N; Colobriens.: Eled 6) Egitan- mens.: HALLANec; Egitaniens.: FGEa; — cf. de his epp. c. 8. de proc. (1. 38.) 7) duxerimus: GHME 8) probatur: Eb; probantur: Cont. 9) et: deest: FGHKE.

Cap. XIV. 1) Restitutum ex Comp. V. c. 3. h. t. (2. 11.) 2) archiep.: Eb 3) Senonensibus: HKE (Siena) — 1216—27. — Potthast no. 7756. 4) W.: AN 5) Senonens: HKE 6) archiep.: Eb 7) mandantes: E 8) iudicialis auctoritas (sententia): HAb quid ei sit agendum decernat: E 9) fuerint: FHIKEb; fuerant: Ead.

ducendas. Et quia, ut dicit canon¹⁰, saepe manus fallitur et oculus obstetricum, volumus et mandamus, ut adhuc honestas matronas providas et prudentes deputare curetis ad inquirendum, utrum dicta puella virginis privilegio sit munita, *causamque nobis sub vestris sigillis instructam plenius remittatis.*

CAP. XV.

Acta etiam litis ordinaria facta coram primis iudicibus, fidem faciunt coram secundis.

Gregorius IX. Praeposito sanctae Mariae Magdeburgensis et Decano Misinensi¹.

Quum bonae memoriae (*Et infra*) Quum acta originalia dicantur apud priores iudices remansisse, mandamus, quatenus ea cum omni diligentia requirentes, ipsa, si potuerint inveniri, et si qua partes duxerint legitime proponenda, in scriptis redacta ad nostram praesentiam remittatis. Alioquin quum non revocetur in dubium de contestatione litis super statu Pigamensis^{2*} monasterii, et quibusdam spoliationibus contra abbatem eius factis a Mesburgensi³ episcopo, recipiatis partium probationes de novo, et audientes, si partes audire voluerint, de compositione tractatum, tam quod super hoc inveneritis, quam causam sufficienter instructam ad nos remittere procuretis.

TITULUS XX.

DE TESTIBUS ET ATTESTATIONIBUS.

CAP. I.¹

Breve est.

Ex concilio Matercensi^{2*}.

Placuit sancto conventui, ut testes *ad testimonium*³ non conducantur pretio, et ut quicunque⁴ idonei et fideles in⁵ testimonium assumantur, *ut is, contra quem testimoniare⁶ debent, nullam eis infamiam⁷ possit inferre*, ac⁸ nullus testimonium dicat, nisi ieiunus.

CAP. II.¹

Nulla est receptio testium facta contra non citatum.

Gregorius Ioanni Defensori eunti in Hispaniam².

In³ nomine Domini (*Et infra*) Quod autem dicit *idem* episcopus, quia⁴ se absente etiam vilissimi sint⁵ testes exhibiti, nullius momenti lege noscendum est constitutionis novellae, quae de testibus loquitur in haec verba: [*Hoc quoque saepius agnovimus, quoniam quidam aut apud locorum defensores aut apud clarissimos provinciarum iudices, aut etiam, ut assolet, hic apud virum clarissimum magistrum census ingreduntur, et queruntur tanquam ab alio passi aliquid contra leges, aut aliter laesi aut damnificati, testes volentes producere. At⁶ Ne⁶ postea obiciatur eis, quod⁷ per unam partem gesta et⁸ confecta sunt, oportet⁹, ut testimonia dentur, illo*

admonito a iudice aut defensore, venire et audire testes. Si vero noluerit venire, et¹⁰ non ex¹¹ inevitabili quadam necessitate venire non possit, sancimus, huiusmodi testimonia ita¹² valere, tanquam si non ex una parte consistarent, sed etiam ipso praesente facta fuissent.¹³ Ecce admonendus est semper adversarius, ut ad audiendos testes veniat¹⁴, quod¹⁴ quia hic omissum est, necesse est, ut¹⁵ quod contra legem actum est non habeat firmitatem. [*Quales autem testes etc.*]

CAP. III.¹

Mulier testificatur contra clericum, quum de crimine agitur.

Idem Sabino Defensori Sardiniae².

Quoniam aliqua nobis de persona Epiphani presbyteri sunt³ facinora⁴ nuntiata, necesse est, ut cuncta diligentius perscruteris, et seu mulieres, cum quibus peregris⁵ dicitur, seu alios, quos de causa *eadem* scire aliquid senseris, huc pariter festines adducere, quatenus ecclesiastica districtione⁶ liquide possint quae vera sunt aperiri. [*Haec vero etc.*]

CAP. IV.¹

Ubi agitur ad correctionem de peccato impediendo, principalis persona admittitur in testem.

Pascalis Papa II.^{2*}

In omni negotio principalis persona, dicens veritatem de re³ sibi nota, rectissime habenda est pro teste, cui⁴ *quidem* adhibito uno efficiuntur duo testes⁵, adhibitis duobus efficiuntur tres. Quod patenter ostendit Dominus, quum dicit⁶: „Si peccaverit in te frater tuus, corripe eum inter te et ipsum solum; quodsi te non audierit, adhibe tecum⁷ unum vel duos testes⁸, ut in ore duorum, vel trium testimonium⁹ stet omne verbum,¹⁰ et alibi [*idem*] affirmat dicens¹⁰. „Non unus stet contra alium, sed in ore duorum vel trium testimonium stet omne verbum.¹¹ Item¹¹ alibi affirmat dicens¹². „Ego sum, qui testimonium perhibeo de me ipso, et testimonium perhibet de me Pater; nam in lege vestra¹³ scriptum est, quia¹⁴ duorum hominum¹⁵ testimonium verum est.“

CAP. V.¹

Dicit, quales esse, et qualiter iurare debeant, qui super consanguinitate deponunt.

Eugenius III.²

Quotiens aliqui propter cognationem³ propinquitatis vel consanguinitatis separari petuntur⁴, duobus vel⁵ tribus testibus⁶ adhibitis *affirmari debet⁷*, qui de eadem consanguinitate supersint⁸, vel totidem⁹ senioribus et melioribus loci eiusdem id debet legitime comprobari¹⁰. Probatio autem testimonium debet fieri duplici iuramento, ut¹¹ iurent se non privato odio, neque amicitia¹², neque pro aliquo commodo, quod habuerint, vel quod¹³ habent¹⁴ vel habituri sunt¹⁵, ad hoc¹⁶ iurandum esse inductos; *postea¹⁷ debent iurare*, sicut ipsi dicunt, rei¹⁸ veritatem accepisse a maioribus suis, et credere¹⁹ ita esse.

Tit. XIX. Cap. XIV. 10) cf. c. 4. G. XXVII. qn. 1.
Cap. XV. 1) Misnensi: Cont. Böhm. omnino recte; — 1227—34. — Pott-
hast no. 9590. 2) Pignoniens.: Pignoni. 3) leg.: Merseburgensi.

Tit. XX. Cap. I. 1) Restitutum ex Burch. XVI, 35; Alton. I. (2, 10.);
Comp. II. c. 1. h. l. (2, 12.). 2) Matiscen.: JKBH; Maton.: H; Magunt.: G;
Matiscen.: Burch.; — immo ex Capit. Reg. Franc. III, 52. (Capit. Aquisgran.
809. c. 6.) ex quibus affert Regino II, 342.; — cf. c. 2. C. IV. qn. 2. 3. 3) add.:
dicendum: Bact 4) quicunque (quique: Burch.) optimi et fideiores (add.:
sunt: Bb) B Burch. T 5) ad: Bb 6) testimonium facere: BT 7) ca-
lumniam: BbCT 8) et ut: Burch. BT.

Cap. II. 1) Restitutum (quantum oportuit) ex Greg. I. Reg. XIII, 45.;
Comp. I. c. 3. h. l. (2, 13.); cf. c. 7. C. II. qn. 1. 2) ser. ao. 693. — Jaffe no.
1530. 3) Initium cap. in Reg. hoc est: In primis inquirendum est etc. —
verba: In nom. Dom. desumpta sunt ex inser. Reg.: Ioanni defensori in no-
mine Domini eunti in Hispaniam 4) quia se abs. aliqui vilissimi sint testes
exhibiti (add.: hoc si verum est: Reg.) nullius (add.: etiam: Ancel) esse mo-
menti lege noscendum est: constitutione novella (constitutionis novellae:
Aubek) quae de testib. loqu. c. 16.: A Reg.; — cf. Non. XC, 9. et Savignii
Gesch. d. R. R. Ed. II, 277. 5) sunt: GH Cont. Böhm. 6) et no: A
7) quia: A Reg. 8) et conf.: deest: FGHIKLN; et: deest: A Reg. 9) oportet
et illum qui impetitur, in ipsa civitate constitutum, ubi testimonia dantur,
admonitum a iudice sive a defensore advenire, et audire attestaciones:
Reg.: ut illo in ipsa civitate constituto testimonia dantur, admonitus (ad-
monitio: Aak) a iudice aut def. venire: A 10) et... venire: deest: Aak
11) ex: deest: Aab; Verba Reg. haec sunt: Si vero noluerit advenire, sed
contempserit, ut ex hoc ab una parte testimonia adversus eum utilia sint,
sancimus huiusmodi testimonia ita valere, ac si non ex una parte consiste-
rent, sed etiam ipso praesente fuissent facta. Si enim recusaverit, et venire
noluerit et audire quae deponuntur, quum utique in publico sit, et non ex

inevitabili quadam necessitate venire non possit, similis advenienti erit, et
nulla utilitas ex contemptu suo et adhibebitur, sed videbuntur quidem in
utriusque praesentia probationes factae 12) ita: deest: Al 13) adveniat:
Auckl Reg. 14) quia quod: Aac; quod quia: Abk 15) ut: deest: Aubel;
ut quia: LaN.

Cap. III. 1) Restitutum ex Greg. I. Reg. III, 36.; Lips. XLIV, 2.; Comp. I.
c. 4. h. l. (2, 13.) 2) ser. ao. 593. — Jaffe no. 4864.; Pasc. II. Widoni
archiep. Vienn. sed. ap. leg.: P 3) rei sibi cognitae: Ab; de re: deest: Ac;
rei sibi notae: Al 4) quum: Al 5) efficiuntur duos testes, adde secun-
dum, sunt tres: P 6) Math. XVIII, 15. 7) tec.: deest: Abckl 8) test.:
deest: Aubel 9) test.: exstat: GA 10) Deut. XIX, 15. 11) Idem: Cont.
Böhm. 12) aff. dic.: deest: AP 13) nostra: LaAac; deest: Ab 14) quod:
Co Cont. Böhm. 15) hom.: deest: MP.

Cap. IV. 1) Restitutum ex Lips. XLIII, 16.; Comp. I. c. 5. h. l. (2, 13.)
2) Il.: deest: FGHIK; — 1099—1118. — Jaffe no. 4864.; Pasc. II. Widoni
archiep. Vienn. sed. ap. leg.: P 3) rei sibi cognitae: Ab; de re: deest: Ac;
rei sibi notae: Al 4) quum: Al 5) efficiuntur duos testes, adde secun-
dum, sunt tres: P 6) Math. XVIII, 15. 7) tec.: deest: Abckl 8) test.:
deest: Aubel 9) test.: exstat: GA 10) Deut. XIX, 15. 11) Idem: Cont.
Böhm. 12) aff. dic.: deest: AP 13) nostra: LaAac; deest: Ab 14) quod:
Co Cont. Böhm. 15) hom.: deest: MP.
Cap. V. 1) Restitutum ex App. VIII, 17.; Lips. XLIII, 17.; Cass.
XLVIII, 13.; Ramb. XXXIX, 14.; Comp. I. c. 20. h. l. (2, 13.) 2) Urbanus III.
P; ser. 1145—53. — Jaffe no. 6866a. 3) cognitionem: Q 4) separantur:
Coll. cit. 5) duob. vel: deest: O 6) test.: deest: R 7) affirmare de-
bent: Q 8) supersunt: GO 9) vel a duobus vel a tribus test. (senioribus:
Ab) Coll. cit. 10) probari debet: AOR; probare debent: P; id... prob.:
deest: Q 11) Testes autem (enim: O) debent iurare, se neque: Coll. cit.
12) avaritia: Ab; pro amic.: LbR; vel amic., neque pro auro, neque pro
aliquo commercio: O 13) quod: deest: FGHIKLNARQ; vel... hab.:
deest: GOP 14) habeant: AbR 15) sint: OR 16) haec (hoc: Ab) ad-
iurandum: Aab; hac iur.: P; hoc iuramentum: O 17) induct. et: FGIA
Richl. 18) sic se rei: O 19) cred.: add. a Raym.